

1523856-02.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... CARVALHO e HUGO SALOMON PALMA ANTIVILLO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (concurso de agentes), e inciso V (restringir a liberdade da vítima), e parágrafo 2º- A, incisos I (emprego de arma de fogo), c.c. art. 61, inciso II, alínea "h" (vítimas maiores de 60 anos), c.c. art. 70, caput (duas vítimas), na forma do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523856-02.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523856-02.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2227099/2019 - 14º D.P. PINHEIROS, 4012908 - 14º D.P. PINHEIROS, 6700/19/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2227099 - 14º D.P. PINHEIROS, 6700/19/314 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

VINÍCIOS INÁCIO MAGALHÃES, JONATA HENRIQUE MELQUIADES CARVALHO e HUGO SALOMON PALMA ANTIVILLO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (concurso de agentes), e inciso V (restringir a liberdade da vítima), e parágrafo 2º- A, incisos I (emprego de arma de fogo), c.c. art. 61, inciso II, alínea "h" (vítimas maiores de 60 anos), c.c. art. 70, caput (duas vítimas), na forma do art. 29, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de julho de 2019, por volta das 21:00 horas, na Rua Lelis Vieira, nº 109, Alto de Pinheiros, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e previamente ajustados com indivíduo não identificado, subtraíram, para todos,

mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas, diversas joias e corrente de ouro de 50 gramas, avaliadas em R\$30.000,00 (trinta mil reais); 01 (um) circuito de câmera completo e modem da empresa Vivo; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S9; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime; US\$5.000,00 (cinco mil dólares); €1.000,00 (mil euros); R\$1.000,00 (mil reais), além de 02 (dois) relógios de pulso da marca Seiko, tudo em prejuízo das vítimas idosas Mouses Ardaches Vosgueritchian (74 anos) e Ivany Bazarian Vosgueritchian (65 anos).

Consta da denúncia que no dia dos fatos os denunciados e pessoa desconhecida adentraram na residência das vítimas e anunciaram o roubo, sendo que HUGO, de maneira violenta, retirou a aliança e o relógio utilizados pela vítima Mouses. Durante toda a ação, que durou cerca de trinta minutos, os agentes restringiram a liberdade dos ofendidos, ameaçando matar os cachorros, que estavam exaltados, e perguntando sobre a localização do cofre.

O indivíduo não identificado manteve a vítima Mouses na sala sob seu poder, enquanto os denunciados conduziram a outra vítima Ivany pela residência para que ela mostrasse os lugares onde havia objetos de valor. Neste momento, os indiciados subtraíram diversas joias e corrente de ouro de 50 gramas, avaliadas em R\$30.000,00 (trinta mil reais); 01 (um) circuito de câmera completo e modem da empresa Vivo; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S9; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime; US\$5.000,00 (cinco mil dólares); €1.000,00 (mil euros); R\$1.000,00 (mil reais), além de 02 (dois) relógios de pulso da marca Seiko, evadindo-se na sequência.

Na Delegacia, as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores do roubo narrado (fls. 07/12).

Inquiridos pela Autoridade Policial, VINICIOS e JONATA preferiram o silêncio. HUGO encontrando-se preso, motivo pelo qual foi indiciado indiretamente (fls. 15; 27; 30/40).

A denúncia foi recebida 20 de setembro de 2019 (fls. 65/66).

Os réus apresentaram respostas à acusação às fls. 67/72, 147/150 e 244, o que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 169 e 247).

Durante a instrução foram ouvidas duas vítimas, a autoridade policial e os réus, ao final, foram interrogados.

Em memorial, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, sendo insuficientes as provas para embasar uma condenação, o que foi seguido pelas defesas.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação é improcedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado é comprovada pela instauração de inquérito policial (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/06), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 07 e 08) e autos de reconhecimentos fotográficos (fls. 09, 10, 11 e 12).

As autorias, de outro modo, são duvidosas.

Na delegacia, os réus VINICIOS e JONATA HENRIQUE permaneceram em silêncio (fls. 15 e 27). O réu HUGO encontrava-se preso, razão pela qual foi indiciado indiretamente (fls. 30/40).

Em Juízo, o réu VINICIOS INÁCIO MAGALHÃES negou a imputação e desconhece o motivo da acusação. Foi condenado a outro roubo a residência, junto do corréu Jonata,

tendo o conhecido naquela oportunidade. Está preso por crime de furto tentado. Não conhece o corréu Hugo.

O acusado JONATA HENRIQUE MELQUIADES CARVALHO negou os fatos. alegou estar sendo acusado injustamente. Nunca teve envolvimento com a prática criminosa. Sempre trabalhou e estudou. Foi avisado de outros delitos pela mesma delegacia, no caso, o 14ºDP. Não conhece os corréus. Quando soube da acusação, foi até a delegacia para saber da acusação e acabou sendo preso por mais de três anos. Foi condenado à pena de 7 anos por outro crime de roubo, juntamente com o corréu Vinicius e recorreu da sentença.

Igualmente o réu HUGO SALOMON PALMA ANTIVILLO negou os fatos. Disse que não conhecia os corréus. Está preso por outro crime de roubo a residência, tendo sido confesso pelo delito. Veio para o Brasil há cinco anos para trabalhar.

As simplórias versões escusatórias não vem desmentidas em juízo, sob o crivo do contraditório, persistindo dúvidas que beneficiam os acusados. Senão vejamos.

A vítima Ivany Bazarian Vosgueritchian relatou que estava vendo televisão quando foi abordada por quatro agentes. Um deles ficou com seu marido na sala enquanto ela subiu com os demais roubadores no andar superior da casa. Havia um estrangeiro, que era chileno ou boliviano, que era justamente o mais agressivo. No seu closet, eles pegaram dinheiro, sendo que um dos agentes chegou a lhe bater com um tapa no rosto. Eles queriam o cofre, porém não havia um na sua casa. Os roubadores permaneceram na sua residência por cerca de quarenta minutos. Acredita que havia um quinto agente que permaneceu do lado de fora e comunicando-se com os roubadores. Em juízo, não conseguiu efetuar reconhecimento, alegando que já se passou muito tempo, no caso, mais de um ano e dois meses. Relatou que um vizinho entregou as filmagens do roubo, sendo que as imagens eram “muito claras” dos agentes que adentraram em sua casa. Soube que essas imagens foram entregues na delegacia. Esteve na delegacia e efetuou o reconhecimento pessoal de um dos agentes. Disse para o delegado que o agente era “muito parecido” e o delegado lhe explicou que esse rapaz foi abordado nas proximidades da sua casa e praticando delito do mesmo modo.

A vítima Mouses Ardaches Vosgueritchian narrou que estava sentado vendo televisão quando foi abordado por quatro indivíduos que, armados, estavam dentro de sua casa. Havia um dos agentes que era “da américa do sul” e arrancou sua corrente, pegou seu relógio, sua aliança e de sua esposa. Eles gritavam. Um deles estavam com arma de fogo e os outros três subiram no andar superior de sua casa. Eles se evadiram com dinheiro e euro, que viajavam no dia seguinte. O dinheiro estava em uma gaveta. Não tinha cofre na sua casa. Os roubadores pegaram, ainda, uma caixa de moeda de ouro. Os acusados ficaram na sua casa por cerca de quarenta e cinco minutos. Eles adentraram na casa depois de terem arrebatado o portão de serviço e a porta da cozinha e entraram na casa. Tinha sistema de monitoramento, porém eles levaram a central com as gravações. Um vizinho que mostrou pelas imagens os quatro roubadores arrombando seu portão. O depoente tem 75 anos de idade. Os acusados gritaram e foram agressivos verbalmente e ameaçavam com arma de fogo, dizendo que os matariam. O seu closet ficou todo revirado e quebraram a porta de um cômodo onde usam para guardar algumas coisas. Não fez reconhecimento de nenhum dos acusados na delegacia. Sua esposa reconheceu um dos agentes pessoalmente. Em juízo, reconheceu apenas o réu Jonata como sendo um dos agentes. Não consegue descrever a conduta de cada um dos roubadores porque eles eram agressivos e os empurravam. Não consegue se recordar. Um dos roubadores parecia o “mais pacífico” dizendo que ninguém mexeria com sua esposa. Às perguntas do MP, disse que o delegado lhe exibiu algumas fotos e recorda-se de ter efetuado o reconhecimento. Recorda-se de que sua esposa reconheceu um dos agentes na delegacia de polícia como sendo um dos roubadores. Recordou-se de que o delegado de polícia o chamou na delegacia mostrando vídeo de outro roubo a residência ocorrido nos mesmos moldes na vizinhança.

A autoridade policial Dr Manoel Giordani relatou que são frequentes os crimes de roubos à residência e os investigadores costumam cruzar as informações para

averiguar supostos autores dos crimes. Não se recordou acerca dos fatos aqui tratados. Recordar-se de que, à época dos fatos, os réus respondiam a outro crime semelhante. Não se recorda acerca de terem os réus sido reconhecidos na fase policial. Às perguntas da defesa, respondeu que não se recorda de detalhes da investigação.

Do que se apurou dos autos, a prova produzida em juízo padece de firmeza a ensejar um decreto condenatório.

Com efeito, as vítimas não lograram reconhecer os réus como sendo seus algozes em juízo em razão do decurso do tempo e, mais, não confirmaram eventual reconhecimento que teria sido efetuado na fase policial.

A autoridade policial ouvida em juízo, da mesma forma, não se recordou especificamente acerca desta investigação, limitando-se a falar sobre dados genéricos relacionados às investigações ocorridas no 14º DP.

Diante dessa prova, enfraquecida pelo não reconhecimento por parte dos ofendidos, subsiste dúvida que deve favorecer os réus.

Desta forma, as duas versões- acusatória e defensiva- coexistem e nenhuma sobressai ou prevalece sobre a outra, remanescendo dúvida que deve favorecer os réus à vista do sistema processual penal vigente, fundado na persuasão racional ou livre convicção motivada do julgador na presunção de inocência, só afastada, esta última, quando o órgão acusatório se desincumbe do ônus da prova dos fatos descritos e imputados na denúncia.

Ocorre que o conjunto probatório, no que tange à autoria, resente-se de robustez, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática de roubo qualificado por parte dos réus.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO os réus VINÍCIOS INÁCIO MAGALHÃES, JONATA HENRIQUE MELQUIADES CARVALHO e HUGO SALOMON PALMA ANTIVILLO, das imputações que lhes recaem, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA